

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2008/2538

ป.วิ.อ. มาตรา 163, มาตรา 208

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

นาย อุดร ปันผล

โจทก์

จำเลย

เมื่อโจทก์ยื่นคำร้องขอแก้ไขคำพิพากษาศาลชั้นต้นมีหน้าที่ต้องส่งอนุญาตหรือไม่ อนุญาตตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 163, 164 การที่ศาลชั้นต้น ไม่ส่งคำร้องนั้นแล้วพิพากษาคดีไปเป็นการมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกระบวนการ พิจารณาชอบที่ศาลอุทธรณ์จะยกคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้ศาลชั้นต้นพิจารณาและ พินิจพิพากษาหรือสั่งใหม่ตามรูปคดีตามมาตรา 208(2) การที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตาม คำพิพากษาศาลชั้นต้นโดยเห็นว่าเป็นความผิดของโจทก์ที่ไม่แถลงต่อศาลชั้นต้นเพื่อ ให้ดำเนินการดังกล่าวก่อนจึงไม่ชอบ

โจทก์ ฟ้อง ขอให้ ลงโทษ จำเลย ตาม พระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษพ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7, 8, 15, 67, 102 ริมของกลาง

จำเลย ให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้น พินิจพิพากษา ว่า จำเลย มี ความผิด ตาม พระราชบัญญัติยาเสพติดให้ โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15 วรรคหนึ่ง , 67 จำคุก 2 ปีจำเลย ให้การรับสารภาพ เป็น

ประโยชน์ แก่ การ พิจารณา มีเหตุ บรรเทา โทษลดโทษ ให้ ตาม ประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 78 กึ่งหนึ่ง คง จำคุก 1 ปีบริบูรณ์

โจทก์ อุทธรณ์ ขอให้ เพิ่มโทษ ที่ จะ ลง แก่ จำเลย กึ่งหนึ่ง ตามพระราช
บัญญัติ ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 97

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "คดี นี้ โจทก์ ยื่นฟ้อง จำเลย เมื่อ วันที่ 6 พฤษภาคม
2537 จำเลย ให้การรับสารภาพ ศาลชั้นต้น มี คำสั่ง ให้พนักงานคุมประพฤติ สืบ
เสาะ และ พินิจ จำเลย แล้ว รายงาน ให้ ศาล ทราบและ เลื่อน ไป ฟัง คำพิพากษา
ใน วันที่ 31 พฤษภาคม 2537 เวลา 10 นาฬิกาวันที่ 12 พฤษภาคม 2537 โจทก์
ยื่น คำร้องขอ แก้ไข คำฟ้อง ว่า จำเลยเคย ต้อง คำพิพากษาถึงที่สุด ของ ศาล
จังหวัด นครศรีธรรมราช ใน ข้อหา มี เฮโรอีน ไว้ ใน ครอบครอง โดย ไม่ได้ รับ
อนุญาต และ ข้อหา เสพ เฮโรอีนลงโทษ จำคุก กระทั่ง ละ 6 เดือน รวม จำคุก 1 ปี
และ ภายใน เวลา 5 ปีนับแต่ วัน พ้นโทษ จำเลย กลับมา กระทำผิด คดี นี้ อีก ขอให้
เพิ่มโทษ จำเลยตาม พระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 97 ศาล
ชั้นต้นสั่ง คำร้อง นี้ เมื่อ วันที่ 17 พฤษภาคม 2537 ว่า รอ ไว้ สั่ง ใน วันนัดสำเนา
ให้ จำเลย ศาล จะ ได้ มี คำสั่ง หลังจาก ที่ ได้ สอบถาม จำเลย แล้วเมื่อ ศาลชั้นต้น
มิได้ สั่ง คำร้อง ใน วันที่ โจทก์ ยื่น และ มิได้ แจ้งคำสั่ง ให้ โจทก์ ทราบ ถือว่า
โจทก์ ไม่ทราบ คำสั่ง นั้น ใน วันนัดฟัง คำพิพากษา ศาลชั้นต้น จด รายงาน
กระบวนการพิจารณา ว่า โจทก์ และ จำเลยมา ศาล อ่าน รายงาน สืบเสาะ และ พินิจ ให้
จำเลย ฟัง แล้ว จำเลย ยอมรับข้อเท็จจริง ตาม รายงาน ดังกล่าว ได้ อ่าน คำ
พิพากษา ให้ คู่ความ ฟัง แล้วโดย ไม่ปรากฏ ว่า มี การ ส่ง สำเนา คำร้องขอ แก้ไข

คำฟ้อง ของ โจทก์ ให้ แก่จำเลย สอบถาม จำเลย และ มี คำสั่ง เรื่อง คำร้อง ดัง
กล่าว แต่อย่างไรเห็นว่าเป็นเรื่อง โจทก์ ขอแก้ไข คำฟ้อง นั้น ประมวล กฎหมาย วิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 163 วรรคแรก บัญญัติ ว่า "เมื่อ มีเหตุ อันควร โจทก์มี
อำนาจ ยื่น คำร้อง ต่อ ศาล ขอแก้ไข หรือ เพิ่มเติม ฟ้อง ก่อน มี คำพิพากษาศาลชั้นต้น
ถ้า ศาล เห็นสมควร จะ อนุญาต หรือ จะ สั่ง ให้ ไต่สวน มูลฟ้องเสีย ก่อน ก็ ได้ เมื่อ
อนุญาต แล้ว ให้ ส่ง สำเนา แก้ฟ้อง หรือ ฟ้องเพิ่มเติมแก่ จำเลย เพื่อ แก้ และ ศาล
จะ สั่ง แยก สำนวน พิจารณา ฟ้องเพิ่มเติมนั้น ก็ ได้ " และ มาตรา 164 บัญญัติ ว่า
"คำร้องขอ แก้ หรือ เพิ่มเติม ฟ้องนั้น ถ้า จะ ทำให้ จำเลย เสียเปรียบ ใน การ ต่อสู้
คดี ห้าม มิให้ ศาล อนุญาตฯ " ถือได้ว่า เมื่อ โจทก์ ยื่น คำร้องขอ แก้ไข คำฟ้อง
แล้ว ศาลชั้นต้นมี หน้าที่ ต้อง สั่ง อนุญาต หรือไม่ อนุญาต ตาม ข้อ บัญญัติ ของ
กฎหมายมาตรา ดังกล่าว การ ที่ ศาลชั้นต้น ไม่ สั่ง คำร้อง นั้น แล้ว พิพากษาคดีไป
เลย เป็น การ มิได้ ปฏิบัติ ให้ ถูกต้อง ตาม กระบวนการ พิจารณาที่ ศาลอุทธรณ์
วินิจฉัย ว่า แม้ เป็น ความ บกพร่อง ของ ศาลชั้นต้น ที่ ไม่ได้ส่ง สำเนา คำร้อง และ
สอบถาม จำเลย ตาม คำร้องขอ งโจทก์ ที่ ขอแก้ไข คำฟ้องใน ส่วน คำขอ ให้ เพิ่ม
โทษ ก็ ดี แต่ โจทก์ ก็ มี หน้าที่ ระวัง ผลประโยชน์คดี ของ ตน เมื่อ โจทก์ ยื่น
คำร้องขอ แก้ไข คำฟ้อง เช่นนี้ แล้ว โจทก์ ควรต้อง ติดตาม คอย ระวัง คดี ว่า ศาล
ได้ ดำเนินการ ไป ตาม คำร้อง นั้น เพียงไรหรือไม่ หาก ศาล ยัง ไม่ได้ สั่ง โจทก์ ก็
ควร จะ ต้อง แกลง ต่อ ศาล เสีย ก่อนศาล จะ พิพากษาคดี เพื่อ ศาล จะ ได้ สั่ง
ดำเนินการ ต่อไป คดี นี้ ศาลชั้นต้นมิได้ ดำเนินการ เพื่อ สั่ง คำร้องขอ แก้ไข คำฟ้อง
ของ โจทก์ และ ไม่ปรากฏว่า โจทก์ ได้ แกลง ต่อ ศาล ให้ ศาล ดำเนินการ เกี่ยวกับ
คำร้อง นี้แต่อย่างใด เลย จน กระทั่ง ศาลชั้นต้น พิพากษาคดี ดังนี้ เท่ากับศาลชั้นต้น
มิได้ อนุญาต ให้ โจทก์ แก้ไข คำฟ้อง แม้ จะ มี รายงาน สืบเสาะและ พินิจ ของ
พนักงานคุมประพฤติ เสนอ ต่อ ศาลชั้นต้น ว่า จำเลย เคย ต้องคำพิพากษา ให้ จำคุก
ใน ความผิด ตาม พระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษและ ได้ กระทำ ความผิด ภายใน

5 ปี นับแต่ วัน พ้นโทษ ตาม คำร้องขอ แก้ไขคำฟ้อง ของ โจทก์ จริง ก็ ตาม ศาล ก็ มีอาจ พิพากษา เพิ่มโทษ จำเลย ได้เนื่องจาก เป็น การ พิพากษา เกินคำขอ ขัด ต่อ ประมวล กฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 ที่ ศาลชั้นต้น พิพากษาคดี โดย ไม่ เพิ่มโทษ จำเลยนั้น ชอบแล้ว นั้น ศาลฎีกา เห็นว่า ศาลอุทธรณ์ พัง ข้อ กฎหมาย ผิดพลาดเพราะ เมื่อ ศาลชั้นต้น มิได้ ปฏิบัติ ให้ ถูกต้อง ตาม กระบวน พิจารณา แล้วมิใช่ เป็น เพียง ความ บกพร่อง แต่ เป็น กระบวนพิจารณา ที่ ไม่ชอบ ด้วยกฎหมายจะ ให้ โจทก์ เข้า มา ร่วมรับผิดชอบ ด้วย อย่างไร เมื่อ การ ที่ ศาลชั้นต้น มิได้ ปฏิบัติ ให้ ถูกต้อง ตาม กระบวนพิจารณา ปรากฏ ต่อ ศาลอุทธรณ์ เช่นนี้ก็ ชอบ ที่ ศาลอุทธรณ์ จะ ยก คำพิพากษา ศาลชั้นต้น ให้ ศาลชั้นต้น ทำการพิจารณา และ พิพากษา หรือ สั่ง ใหม่ ตาม รูปคดี ตาม ประมวล กฎหมาย วิธีพิจารณาความ อาญา มาตรา 208(2) ที่ ศาลอุทธรณ์ เห็นฟ้อง ด้วย กับ คำพิพากษาศาลชั้นต้น ไม่ ต้อง ด้วย ความเห็น ของ ศาลฎีกา ฎีกา โจทก์ พังขึ้น "

พิพากษายก คำพิพากษา ศาลล่าง ทั้ง สอง ให้ ศาลชั้นต้น ทำการ พิจารณาและ พิพากษา ใหม่ ตาม รูปคดี

(เสริม บุญทรงสันติกุล-อุระ หวังอ้อมกลาง-ปราโมทย์ ชพานนท์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ